

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 을을 상대로 형사 고소를 진행하였습니다. 이후 사건은 검찰에 의해 공소가 제기되었지만, 검사가 공소장에 범죄의 시일과 장소를 정확히 기재하지 않아 공소사실이 특정되지 않았습니다. 또한, 을은 이미 같은 사건에 대해 이전에 공소기각된 바 있었습니다. 이 상황에서 을의 변호인은 공소기각을 주장하고 있습니다.

【질문】 이 사건에서 을의 변호인은 어떤 이유로 공소기각을 주장할 수 있는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

공소장에 범죄의 시일과 장소가 기재되지 않아 공소사실이 특정되지 않은 경우, 이는 공소장에 기재된 사실이 진실하더라도 범죄가 될 만한 사실이 포함되지 아니하는 경우에 해당합니다. 따라서 법원은 형사소송법 제 328 조 제 1 항 제 4 호에 따라 결정으로 공소를 기각하여야 합니다. 다만, 피고인이 이미 같은 사건에 대해 공소기각된 바 있다는 사실만으로는 별도의 공소기각 사유가 되지 않습니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 형사소송법 제 328 조 제 1 항 제 4 호(공소기각의 결정) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 328 조(공소기각의 결정)

① 다음 경우에는 결정으로 공소를 기각하여야 한다.

1. 공소가 취소 되었을 때
 2. 피고인이 사망하거나 피고인인 법인이 존속하지 아니하게 되었을 때
 3. 제 12 조 또는 제 13 조의 규정에 의하여 재판할 수 없는 때
 4. 공소장에 기재된 사실이 진실하다 하더라도 범죄가 될 만한 사실이 포함되지 아니하는 때
- ② 전항의 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다.

• 해설: 공소가 취소되었거나 피고인이 사망한 경우, 재판할 수 없는 경우, 그리고 공소장에 기재된 사실이 진실하더라도 범죄가 될 만한 사실이 포함되지 아니하는 경우에는 결정으로 공소를 기각하여야 합니다. 이 조항은 공소사실이 구체적으로 특정되지 않아 범죄 성립 여부를 판단할 수 없는 경우를 포함하여 공소의 적법성을 결여한 사안을 처리하는 근거가 됩니다. 공소장에 시일과 장소가 누락되어 범죄의 특정성이 결여된 본 사안은 이 조항의 적용 대상에 해당합니다.

▶ 형사소송법 제 328 조(공소기각의 결정) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• 조문 원문: 제 328 조(공소기각의 결정)

① 다음 경우에는 결정으로 공소를 기각하여야 한다.

1. 공소가 취소 되었을 때

2. 피고인이 사망하거나 피고인인 법인이 존속하지 아니하게 되었을 때
 3. 제 12 조 또는 제 13 조의 규정에 의하여 재판할 수 없는 때
 4. 공소장에 기재된 사실이 진실하다 하더라도 범죄가 될 만한 사실이 포함되지 아니하는 때
- ② 전항의 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다.

• **해설:** 공소가 취소되었거나 피고인이 사망한 경우, 재판할 수 없는 경우, 그리고 공소장에 기재된 사실이 진실하더라도 범죄가 될 만한 사실이 포함되지 아니하는 경우에는 결정으로 공소를 기각하여야 합니다. 이 조항은 공소사실이 구체적으로 특정되지 않아 범죄 성립 여부를 판단할 수 없는 경우를 포함하여 공소의 적법성을 결여한 사안을 처리하는 근거가 됩니다. 공소장에 시일과 장소가 누락되어 범죄의 특정성이 결여된 본 사안은 이 조항의 적용 대상에 해당합니다.

【결론】

을의 변호인은 공소장에 범죄의 시일과 장소가 기재되지 않아 공소사실이 특정되지 않았음을 이유로 형사소송법 제 328 조 제 1 항 제 4 호를 근거로 공소기각을 주장할 수 있습니다. 이전에 공소기각된 사실은 본 사안의 공소기각 직접 사유가 되지는 않으나, 공소사실의 특정성 결여는 공소 제기 요건을 충족하지 못하므로 기각 사유가 성립합니다. 법원은 이 주장을 받아들여 공소를 기각하는 결정을 내릴 가능성이 높습니다.

인용 검증: 2/2 법제처 확인 | 내용 일치: 2/2 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증